

감사결과 처분요구서

－ ◎◎ 직원의 음주운전 사고발생 건 조사 －

2020. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 ◆◆발전소 직원(甲)이 2020. 7. 23. 22시22분경 음주운전을 하다가 ●●군 ○○면 ☆☆교에서 중앙 가드레일을 들이받아 차량이 크게 파손되는 사고가 발생하였다. 당시 경찰의 음주측정결과 해당직원의 혈중알콜농도는 0.147%로 운전면허 취소 수준이었다. 사고 다음날 음주운전 직원이 음주운전 적발사실을 소속부서장에게 보고하였으며, 이에 따라 그 진위 여부 등 사실관계를 확인하여 이에 상응하는 조치를 취하고자 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 음주운전을 한 직원의 진술내용과 제출 자료를 중심으로 음주운전 내용의 사실 여부를 확인하고 기타 관련자 진술내용 전반을 확인하여 사실관계를 규명하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 8. 17.부터 같은 해 8. 28.까지(실제 감사일은 10일) 감사실 조사부 검사역 1명을 투입하여 감사를 실시하였고, 2020. 10. 8. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	본사 □처	복무	음주운전	징계	(1)
2	◆◆발전소	복무	음주운전 예방교육 및 재발방지대책 수립	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직원 음주운전 사고발생 건

관 계 부 서 ○○발전소 ◆◆부

징계 대상자 ▲/- 甲

징 계 종 류 정직 3월

징 계 사 유

위 직원은 2020. 7. 23. 22시경 본인의 자동차를 아파트 지하주차장에서부터 ○○ 발전소 방면으로 음주 만취상태로 운전하던 중, 출발지로부터 약 4Km 떨어진 ●●군 ●●면 ✨1교 부근의 중앙가드레일을 박아서 운전하던 차량이 크게 파손되어 폐차될 정도로 큰 사고가 발생하였으나, 다행히 인명피해는 없었다.

甲 주임은 어디에서 음주측정을 하였는지 조차 기억하지 못하였고, 사고 장소에서 경찰 음주측정으로 혈중알콜농도 0.147%의 수치가 나왔고, 음주운전 처벌 기준이 강화된 2019. 6. 25.부터 적용한 「도로교통법 개정안」 제148조의2(벌칙) ③ 2.항¹⁾에 따라, 2020. 8. 13.일 대구지방법원 상주지원에서 약식기소·처분 결과를 받아 운전면허 취소 및 결격기간은 2020. 9. 13.부터 2022. 9. 12.까지, 벌금은 600만원을 구형받았다.

음주운전 처벌기준이 강화된 이후, 우리 회사에서 음주운전 건 징계처분결과를

1) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금 부과대상에 해당

확인해 본 결과 유사사례²⁾에서 정직1월로 징계한 사례가 있다.

그러나 甲 주임의 경우, 주변동료와 본인도 ‘음주 후 하나도 기억을 못하는 잘못된 음주습관’이 수차례 있었음을 인정하여 재범방지에 대해 심각하게 강조할 필요가 있고, 최근 음주운전 처벌에 대한 무관용 원칙과 「징계양정에 관한 지침」 제6조에서 「도로교통법」 제44조①항에 따른 음주운전에 대한 징계는 감경할 수 없다고 명시되어 있다.

한편, 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”라고 되어있으며, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 “직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다”고 규정되어있다.

또한 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계)에 “따르면, 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 회사의 체면 또는 신용을 손상 시켰을 때는 징계하도록 되어 있으며, 우리 회사 직원이 음주운전 등으로 인해 회사의 품위를 손상시켜 부패방지법 및 취업규칙을 위반한 경우 그 징계의 기준은 「징계양정기준에 관한 지침」의 별표-4를 따르도록 되어있다.

따라서, 위 사람의 음주운전이 처음이고 자진신고를 하였다고 하더라도, 기억을 전혀 하지 못할 정도의 만취 상태(혈중알콜농도 0.136%)에서 음주운전을 한 행위는 공직자로서 지켜야 할 기본법규를 위반한 것이고, 음주운전으로 중앙가드레일 등 공공시설물

2) '19.8월 발생, 혈중알콜농도 0.136%, 벌금 700만원 및 면허취소 1년

파손사고를 낸 행위는 자칫 인명피해로까지 발전될 소지의 위험성을 가졌다고 할 수 있으며, 위 사고로 우리 회사의 명예를 크게 손상시킨 것과 공직자로서 지켜야 할 기본법규를 어긴 행위로 인해 직원의 품위를 손상한 비위행위에 대해 엄하게 징계할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ 사장은 만취상태(혈중알콜농도 0.147%)에서 음주운전을 하여 중앙 가드레일을 손상시키는 등 공공기물을 파손시켜 면허취소와 벌금형(600만원)을 선고받아 「도로교통법」 제44조 제1항(술에 취한 상태에서의 운전금지) 및 「부패방지법」 제7조(공직자의 청렴의무), 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 ▲직급 甲에게 인사관리규정 제103조의 3 및 취업규칙 제73조 2호에 의거 “징계(정직 3월)” 처분을 하도록 요구함.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 음주운전 예방교육 및 재발방지대책 수립

관 계 부 서 ○○발전소

내 용

「도로교통법」 제44조(술에 취한상태에서의 운전금지) ①항에 따르면 “누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등을 운전하여서는 아니 된다”라고 되어있고, 2019. 6. 25.부터 시행된 년 「도로교통법(일명 ‘윤창호법’이라 한다)」은 음주운전으로 인명피해를 낸 운전자에 대한 처벌수위를 높이고 음주운전 기준을 강화하는 내용을 담아, 만취상태의 경우 초범이어도 정식기소도 가능하며, 인적피해나 물적피해를 유발한 경우에는 정식기소를 통해 징역형의 선고까지 받을 수 있게 되었다.

이에 따라, 우리 회사는 음주운전 근절을 위해 아래와 같이 공문 및 언론보도를 통해 자발적 노력을 하고 있음을 여러 차례 강조하였고 전 직원의 노력을 촉구한 바 있다.

- 공문 『감사(조)-19, 2020. 1. 9. 음주운전근절을 위한 자발적 노력 강화 요청』

- 언론보도를 통한 음주운전에 대한 처벌수위 강화 강조

기사제목 『한수원‘성희롱·성폭력 원스트라이크 아웃’ 시행』 (2018. 3.13.

이뉴스투데이 보도)에서 남주성 상임감사위원은 “성범죄 및 음주운전에

대한 처벌 수위를 강화하고 이를 예외 없이 철저하게 적용함으로써 공공부문의 청렴성 제고에 솔선수범할 것”이라고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 거의 1년간 발생하지 않았던 음주운전 사고발생으로 인해 2020. 6. 9. 발생한 ○○○ 지하발전소 침수사고로 묵묵히 성실하게 복구작업을 수행하는 주변 동료에게까지 괴리감과 허탈감을 주었다고 할 수 있다.

따라서 이번 음주운전 사고를 계기로 공직자로서 지켜야 할 기본법규인 「도로교통법」에 대한 준수를 재차 강조하여 해당사업소에서 유사사례가 재발되지 않도록 교육과 재발방지대책을 수립하여야 할 것이다.

조치할 사항

- ❖ ○○○발전소장은 유사사례가 재발되지 않도록 전 직원에게 「음주운전 징계양정기준」 등에 대한 교육과 재발 방지대책을 수립하도록 요구함.(통보)